

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 745/2531

พนักงานอัยการจังหวัดเชียงใหม่

โจทก์

นายอาไฉ่ แซ่ย่าง กับพวก

จำเลย

นายอ้ายสาม แซ่ลี จำเลยที่ 2

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 216

ความว่า จำเลยที่ 2 ฎีกา ศาลชั้นต้นสั่งว่า ข้อความในฎีกาของจำเลยที่ 2 ไม่ปรากฏข้อคัดค้านคำพิพากษาศาลอุทธรณ์แต่ประการใดจึงไม่เป็นฎีกาที่จะรับส่งไปศาลฎีกาได้ไม่รับฎีกาของจำเลยที่ 2 จำเลยที่ 2 เห็นว่า ฎีกาของจำเลยได้ระบุโดยชัดแจ้งแล้วในข้อ 2 ว่าจำเลยมีเจตนาอันแท้จริงที่จะขอคัดค้านคำพิพากษาของศาลอุทธรณ์ โปรดมีคำสั่งให้รับฎีกาของจำเลยด้วย

หมายเหตุ โจทก์ได้รับสำเนาคำร้องแล้ว (อันดับ 87)

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยทั้งห้ามีความผิดตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 มาตรา 4,7,8,17,26,69,76,102 ฯลฯพระราชบัญญัติอาวุธปืนฯ พ.ศ. 2490 มาตรา 7,55,72,78 ฯลฯประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 80,83,91,138,140,289 ฯลฯ และจำเลยที่ 4 ที่ 5 มีความผิดตามพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 มาตรา 4,11,12,18,41,57,58,62,81 เรียงกระทรวงลงโทษความผิดตามพระราชบัญญัติอาวุธปืนฯ ฐานร่วมกันมีอาวุธปืนแก๊ปยาว 1 กระบอก ไม่มีเลขทะเบียนจำคุกคนละ 2 ปี ความผิดฐานร่วมกันมีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนที่นายทะเบียนไม่อาจออกใบอนุญาตให้ได้ จำคุกคนละ 10 ปี ความผิดตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษฐานมีฝิ่นดิบไว้ในครอบครองจำคุกคนละ 20 ปีความผิดฐานมี

มอร์ฟินจำคุกคนละ 15 ปี ความผิดฐานมีเมล็ดพันธุ์ฝิ่นไว้ในความครอบครองเพื่อจำหน่ายจำคุกคนละ 15 ปี ความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาฐานต่อสู้ขัดขวางและพยายามฆ่าเจ้าพนักงานซึ่งกระทำการตามหน้าที่ให้ลงโทษฐานพยายามฆ่าเจ้าพนักงานซึ่งเป็นบทหนักจำคุกจำเลยทั้งห้าตลอดชีวิต ฯลฯ เมื่อรวมโทษจำคุกจำเลยทั้งห้าทุกกระทงแล้ว คงจำคุกจำเลยทั้งห้าคนละตลอดชีวิตสถานเดียว ริมของกลางศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ให้ยกฟ้องจำเลยทั้งห้าในความผิดฐานพยายามฆ่าเจ้าพนักงานซึ่งกระทำการตามหน้าที่ ลงโทษจำเลยทั้งห้าตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 140,83,91 จำคุกคนละ 6 ปี แต่เมื่อรวมโทษจำเลยทั้งห้าทุกกระทงเป็นกระทงความผิดตามคำพิพากษาศาลชั้นต้นแล้ว ให้ลงโทษจำคุกจำเลยทั้งห้าคนละ 50 ปี นอกจากนี้ก็แก้ไขให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้นโจทก์ จำเลยที่ 1 และจำเลยที่ 2 ต่างฎีกา เฉพาะฎีกาของจำเลยที่ 2 ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับดังกล่าว (อันดับ 76,67 แผ่นที่ 2,66 แผ่นที่ 2)

จำเลยที่ 2 จึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 74)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว ฎีกาของจำเลยที่ 2 คงสรุปได้ว่าจำเลยที่ 2 เป็นคนรับจ้างจูงวัวให้นายอยู่เวียงแซ่ลี เข้าวันเกิดเหตุจำเลยที่ 2 ถูกจับขณะผูกวัวอยู่ในคอก โดยจำเลยที่ 2 ไม่ได้กระทำความผิดศาลอุทธรณ์เชื่อฟังคำเบิกความของผู้จับและพนักงานสอบสวนที่เบิกความบิดเบือนข้อเท็จจริงกลับแก่งจำเลยเป็นการไม่ชอบ ถือได้ว่าฎีกาของจำเลยที่ 2 ระบุข้อเท็จจริงโดยย่อ ได้แย้งคัดค้านคำพิพากษาศาลอุทธรณ์แล้วจึงให้รับฎีกาของจำเลยที่ 2 ไว้ดำเนินการต่อไป

พิจาระห์แล้ว ฎีกาของจำเลยที่ 2 คงสรุปได้ว่าจำเลยที่ 2 เป็นคนรับจ้างจูงวัวให้นายอยู่เวียงแซ่ลี เข้าวันเกิดเหตุจำเลยที่ 2 ถูกจับขณะผูกวัวอยู่ในคอก โดยจำเลยที่ 2 ไม่ได้กระทำความผิดศาลอุทธรณ์เชื่อฟังคำเบิกความของผู้จับและพนักงานสอบสวนที่เบิกความบิดเบือนข้อเท็จจริงกลับแก้งจำเลยเป็นการไม่ชอบ ถือได้ว่าฎีกาของจำเลยที่ 2 ระบุข้อเท็จจริงโดยย่อ โต้แย้งคัดค้านคำพิพากษาศาลอุทธรณ์แล้วจึงได้รับฎีกาของจำเลยที่ 2 ไว้ดำเนินการต่อไป

(ชูเชิด รักตะบุตร-สง่า ศิลปประสิทธิ์-ถาวร ตันตราภรณ์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ